

# Günther Jakobs

---

*Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación — Trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995 (2ª edición alemana, 1991)*

**Línea teórica:** Funcionalismo normativista sistémico (renormativización de conceptos, teoría de la misión social del Derecho Penal, prevención general positiva, competencia funcional)

## Tesis central

---

El Derecho Penal debe organizarse en torno a su misión social: estabilizar la vigencia de las normas fundamentales frente a decepciones mediante la pena como acto significativo. La culpabilidad es funcional (no psicológica), vinculada al concepto de rol y expectativas normativas. La imputación depende de la evitabilidad del comportamiento imputable y de la infracción del rol del sujeto, no de categorías prejurídicas.

## Panorama

---

Tratado sistemático de la Parte General del Derecho Penal que organiza el mundo conceptual jurídico-penal conforme a la misión social del Derecho Penal en lugar de datos previos naturales. Rechaza la dogmática ontologista y propone la renormativización de conceptos como acción, culpabilidad y responsabilidad. Desarrolla una teoría funcional de la imputación basada en la infracción normativa, la estabilización de normas mediante la pena y la prevención general positiva.

## Postura en la teoría del delito

---

### Acción

La acción se define como comportamiento evitable (no como causación de sucesos naturales). Su relevancia penal radica en el contenido expresivo del comportamiento, su significado normativo como infracción de normas que estructuran la vida social. La organización del sujeto como 'persona responsable por un rol' es lo que importa, no datos psicofísicos previos.

### Tipicidad objetiva

Realización de un tipo objetivo que describe la violación de una norma de conducta. El tipo objetivo requiere la ejecución de una acción con un contenido expresivo prohibido. Se estructura en torno a la conducta típica, no a resultados naturales; se diferencia entre delitos de comisión (por acción) y omisión (por infracción de deber de garante).

### Imputación objetiva

Proceso que determina si un resultado lesivo puede imputarse al sujeto en calidad de infracción normativa. Requiere: (1) roles específicos (competencia del garante), (2) riesgo no permitido creado por el autor, (3) realización del riesgo en el resultado, (4) prohibición de regreso (no imputar a quien facilita un tercero que actúa dentro de su competencia). La víctima retiene su competencia sobre sus propios riesgos.

### Tipo subjetivo · Dolo

El dolo es conocimiento (Wissen) del autor sobre los elementos del tipo, estructurado como conocimiento de que realiza un comportamiento que infringe una norma. El dolo abarca consecuencias principales y secundarias, formas eventuales y alternativas. Funciona como elemento subjetivo que vincula la voluntad del autor con la infracción de la norma.

## Error de tipo

El error de tipo excluye el dolo (error sobre elementos del tipo) o la imprudencia (error sobre riesgos cognoscibles). La teoría normativista rechaza reducir el error a meros datos psicológicos: lo relevante es la ruptura de la relación de sentido entre el comportamiento del autor y la norma.

## Antijuridicidad

Significa que el comportamiento típico infringe el ordenamiento jurídico en su totalidad; no hay justificación que ampare la conducta. Las causas de justificación (legítima defensa, estado de necesidad agresivo, consentimiento) excluyen la antijuridicidad porque el comportamiento no viola la norma o porque se autoriza normativamente la conducta dentro de límites de rol.

## Culpabilidad

Concepto funcional: capacidad normativa del sujeto para responder por la infracción del deber que su rol le impone. Fundada en la prevención general positiva (reafirmación de la norma), no en libre albedrío. La culpabilidad positiva requiere capacidad de comprender y obedecer la norma; la negativa requiere inexigibilidad (exculpación por conflicto o error evitable de prohibición).

## Error de prohibición

Error sobre la prohibición (desconocimiento de que la conducta es típica y antijurídica). Si es evitable, disminuye culpabilidad; si es inevitable, la excluye. Se valora según la exigibilidad del conocimiento del autor respecto de sus deberes normativos, no según factores psicológicos puros.

## Tentativa

Infracción normativa puesta de manifiesto y próxima al tipo consumado. Requiere resolución de cometerlo, conocimiento del autor de que realiza el tipo (dolo), idoneidad de los actos ejecutivos. Fundamentación: la tentativa demuestra ya el desconocimiento del autor por la vigencia de la norma; presupone sujeto culpable.

## Autoría y participación

Autoría requiere dominio del hecho o incumbencia en un deber especial (delitos de propia mano, delitos de infracción de deber). Participación (inducción, complicidad) requiere contribución causal y dependencia del hecho principal. La prohibición de regreso excluye imputar como participe al que facilita a otro que actúa dentro de su competencia propia.

## Posturas en debates clave

- **Imputación objetiva y prohibición de regreso.** Jakobs desarrolla la prohibición de regreso como excepción a la responsabilidad penal: quien facilita a otro (ej., vende un cuchillo a quien sabe cometerá un crimen) NO es responsable porque el tercero actúa dentro de su competencia de decisión. La prohibición protege esferas de libertad. (Apartado 24 (págs. 1633-1651))

- **Competencia de la víctima.** La víctima retiene competencia sobre sus propios riesgos (Eigenverantwortung). No es imputación objetiva si la víctima, siendo garante de sí misma, asume un riesgo que se realiza. El consentimiento excluyente del tipo refleja esta competencia. (Apartado 6-7 (págs. 283-310))
- **Renormativización de conceptos.** Rechaza la dogmática ontologista. Conceptos como 'acción', 'culpabilidad', 'causalidad' pierden contenido prejurídico; se convierten en grados de responsabilidad surgidos EN CONTEXTO DE regulaciones penales. Un sujeto no es quien 'causa sucesos' sino quien 'puede ser responsable' por una infracción normativa. (Prólogo a la 1ª edición (págs. 67-85))
- **Prevención general positiva y función de la pena.** La pena no evita lesiones de bienes, sino que reafirma la vigencia de la norma frente a decepciones. La culpabilidad se vincula a la prevención general positiva (estabilización normativa), no a retribución o prevención especial. Coexisten múltiples modos de solución de conflictos. (Apartado 1 (págs. 105-150), Apartado 2 (págs. 197-240))
- **Culpabilidad funcional y libre albedrío.** La culpabilidad es funcional (no depende del libre albedrío sino de si el sujeto puede responder por su rol). Relevante es la capacidad normativa de comprender y obedecer la norma en su rol, así como la exigibilidad de ese cumplimiento. (Apartado 17 (págs. 1019-1150), sección III (págs. 1033-1087))
- **Actio libera in causa (causa libre como acción ejecutiva).** La conducta previa (ej., embriaguez voluntaria) que genera incapacidad es acción ejecutiva si el autor podría evitar que esa conducta cause los efectos incapacitantes. Se responsabiliza por la organización culpable antecedente. (Apartado 17.V.C (págs. 1103-1122))
- **Deberes del garante (responsabilidad por organización e institucional).** La omisión impropia requiere posición de garante. Jakobs distingue: (1) deberes por organización (crear o administrar un peligro), (2) deberes institucionales (paterno-filial, matrimonio, estatales). Ambos se fundan en la competencia funcional del sujeto. (Apartado 29 (págs. 1947-2130), sección III (págs. 1981-2073))
- **Lesión vs. peligro abstracto.** No toda creación de riesgo constituye imputación objetiva; depende del riesgo no permitido y su realización. Tipos de peligro abstracto (riesgo general) se justifican porque la conducta ya infringe la norma aunque no cause lesión consumada. (Apartado 5-7 (págs. 238-310))
- **Responsabilidad del Estado en delitos de comisión por omisión.** El Estado tiene deberes institucionales de protección (garantía estatal). Su incumplimiento puede generar responsabilidad, pero la competencia se define según la organización institucional y los roles asignados. (Apartado 29.III.C.6 (págs. 2025-2073))
- **Error de prohibición evitable e inexigibilidad.** El error de prohibición evitable disminuye culpabilidad; el inevitable la excluye. La exigibilidad (Zumutbarkeit) es criterio central: ¿podía el autor, en su situación y rol, evitar el desconocimiento de lo prohibido? No se requiere certeza psicológica absoluta. (Apartado 19 (págs. 1195-1250))

## Glosario

---

- **Funcionalismo normativista:** Enfoque que organiza la dogmática penal según la misión (función) del Derecho Penal en la sociedad, no según categorías prejurídicas. Los conceptos dogmáticos (acción, culpabilidad, sujeto) son funcionales, surgiendo en contexto de regulaciones penales.
- **Renormativización de conceptos:** Proceso de despojar a conceptos jurídico-penales (acción, causalidad, culpabilidad) de su contenido naturalista/prejurídico y redefinirlos como categorías normativas que designan grados de responsabilidad.
- **Norma (Norm):** Expectativa social sobre cómo debe actuar un sujeto en su rol; su vigencia se estabiliza mediante la pena como reacción significativa a la infracción.
- **Expectativa normativa (normative Erwartung):** Expectativa que no cede ante decepciones concretas sino que se reafirma mediante sanciones. Estructuran la convivencia social y el Derecho Penal las protege.
- **Bien jurídico-penal (Rechtsgut):** Para Jakobs, la vigencia (validez, observancia) de la norma frente a decepciones, no el objeto material lesionado. Es la firmeza de expectativas normativas esenciales.

- **Infracción normativa (Normverletzung):** Violación del significado de una norma de conducta mediante comportamiento imputable. Fundamento del delito; se diferencia de meras lesiones de bienes.
- **Incorrección del injusto (Unrichtigkeit des Unrechts):** Carácter incorrecto, moralmente reprochable, de la conducta típica y antijurídica desde perspectiva normativa, no meramente fáctica.
- **Culpabilidad (Schuld):** Capacidad normativa funcional del sujeto para responder por la infracción de su rol, vinculada a la prevención general positiva. No requiere libre albedrío metafísico.
- **Imputación (Zurechnung):** Asignación de una conducta típica a un sujeto como infracción de su deber de rol. Requiere evitabilidad, dolo/imprudencia, realización del riesgo.
- **Prohibición de regreso (Rückgriff):** Principio que excluye responsabilidad de quien facilita a otro que actúa dentro de su propia competencia. Protege esferas de libertad decisoria.
- **Competencia (Zuständigkeit):** Ámbito de responsabilidad de un sujeto definido por su rol o posición. La competencia propia de la víctima sobre sus riesgos limita la imputación al tercero.
- **Prevención general positiva (positive Generalprävention):** Función de la pena: reafirmar la vigencia de la norma y la confianza de la generalidad en el Derecho, no solo intimidar. Conecta culpabilidad y fines penales.
- **Responsabilidad por organización (Organisationsverantwortung):** Deber de garante por haber creado o administrado un peligro (ej., padre que no supervisa a hijo). Base de muchos delitos de omisión impropia.
- **Responsabilidad institucional (Institutionsverantwortung):** Deber de garante inherente a una relación o rol institucional (paterno-filial, matrimonio, relaciones estatales) que genera obligaciones de protección.

## Mapa de capítulos

---

### La punición estatal 101-238

Expone el concepto de pena como reacción significativa a la infracción normativa. Desarrolla la teoría de la prevención general positiva (estabilización de normas mediante garantía normativa). Critica teorías absolutas (retribución, expiación) y relativas (prevención general/especial). Propone teorías de unidad que combinan múltiples fines.

### El principio de sujeción a ley y la validez del Derecho penal 275-438

Analiza la función del principio de legalidad como garantía de objetividad. Discute taxatividad relativa de los tipos, prohibición de retroactividad, validez temporal y espacial, principios limitadores de competencia penal. Establece que la ley penal vincula en su tenor literal pero requiere interpretación sistemática.

### Realización del tipo mediante acción (tipo objetivo, imputación objetiva, tipo subjetivo/dolo) 535-735

Desarrolla la teoría de la imputación objetiva: riesgo no permitido, resultado causado imputablemente, prohibición de regreso, competencia de la víctima. Define el dolo como conocimiento de los elementos del tipo. Cubre tentativa burda, error de tipo, objetos del dolo, elementos normativos.

### La justificación 775-970

Teoría general de causas que excluyen antijuridicidad. Analiza legítima defensa (agresión antijurídica, actualidad, repulsión necesaria), estado de necesidad agresivo (peligro actual, ponderación, medio adecuado), consentimiento justificante, y ejercicio de cargo/mandato oficial. Subraya que justificación excluye infracción normativa.

## **La culpabilidad**

1013-1346

Concepto funcional de culpabilidad: capacidad normativa de responder por la infracción del rol. Rechaza teoría psicológica y adopta teoría de prevención general positiva. Aborda inimputabilidad, capacidad de culpabilidad disminuida, consciencia de lo ilícito, error de prohibición, inexigibilidad por estado de necesidad o conflicto de deberes. Eje: exigibilidad normativa.

## **Autoría y participación**

1347-1705

Distingue autoría (dominio del hecho o incumbencia en deber especial) de participación (inducción, complicidad). Desarrolla autoría mediata, coautoría, participación necesaria. Analiza prohibición de regreso: no responden como partícipes quienes facilitan a tercero que actúa dentro de su competencia. Accesoriedad interna limitada.

## **Tentativa, desistimiento, tentativa de intervención**

1649-1932

Tentativa como infracción normativa próxima al tipo. Requiere resolución, dolo, idoneidad. Desistimiento en tentativa inacabada excluye consumación; en tentativa acabada, continúa siendo parte del tipo (si no hay restitución). Tentativa de intervención (inducción intentada, conspiración) también punible.

## **Acción y omisión; delitos de omisión**

1913-2142

Análisis funcional de la distinción acción/omisión. La omisión impropia requiere posición de garante (por organización o institución). Define deberes de aseguramiento, salvación, de relación, injerencia. Imputación objetiva en omisión analiza causalidad hipotética, riesgo permitido, capacidad de evitación.